

令和 8 年度 T A C 宅建士講座全国公開模試 問 題

次の注意事項をよく読んでから、始めてください。試験時間は、120分です。
なお、登録講習修了者（5点免除者）の試験時間は110分です（注意事項4参照）。

（注意事項）

1 問 題

問題は、1 ページから26ページまでの50問です。
試験開始の合図と同時に、ページ数を確認してください。
乱丁や落丁があった場合は、直ちに試験監督員に申し出てください。

2 解 答

解答は、解答用紙の「記入上の注意」に従って記入してください。
正解は、各問題とも一つだけです。
二つ以上の解答をしたもの及び判読が困難なものは、正解としません。

3 適用法令

問題の中の法令に関する部分は、令和 8 年 4 月 1 日現在施行されている規定に基づいて出題されています。

4 免除問題

問46～問50は、登録講習修了者の免除問題です。該当者は、これらの問題を解答する必要はありません。マークシートの「免除あり」に必ずマークをしてください。

5 個人別成績表（マークシート添削対象の方）

「B か HB の鉛筆又はシャープペンシル」以外の筆記用具でマークされたマークシートは採点されません。

【問 1】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。なお、下記判決文の事例は、A B間の請負契約（請負人A・注文者B）に基づき新築された甲建物について、B C間で売買契約（売主B・買主C）が締結され、Cが居住を開始した後、甲建物に瑕疵があることが判明した事例である。

（判決文）

建物は、そこに居住する者、そこで働く者、そこを訪問する者等の様々な者によって利用されるとともに、当該建物の周辺には他の建物や道路等が存在しているから、建物は、これらの建物利用者や隣人、通行人等（以下、併せて「居住者等」という。）の生命、身体又は財産を危険にさらすことがないような安全性を備えていなければならない。このような安全性は、建物としての基本的な安全性というべきである。そうすると、建物の建築に携わる設計者、施工者及び工事監理者（以下、併せて「設計・施工者等」という。）は、建物の建築に当たり、契約関係にない居住者等に対する関係でも、当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負うと解するのが相当である。そして、設計・施工者等がこの義務を怠ったために建築された建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があり、それにより居住者等の生命、身体又は財産が侵害された場合には、設計・施工者等は、不法行為の成立を主張する者が上記瑕疵の存在を知りながらこれを前提として当該建物を買受けていたなど特段の事情がない限り、これによって生じた損害について不法行為による賠償責任を負うというべきである。居住者等が当該建物の建築主からその譲渡を受けた者であっても異なるところはない。

- 1 A C間で契約は締結されていないが、Cは、Aの義務違反により生じた建物としての快適性を損なう瑕疵により、甲建物の美観や居住環境の快適さが侵害された場合には、特段の事情がない限り、Aに対して不法行為責任（民法第709条）を追及することができる。
- 2 A C間で契約は締結されていないが、Cは、Aの義務違反により生じた建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵により、生命、身体又は財産が侵害された場合には、特段の事情がない限り、Aに対して不法行為責任（民法第709条）を追及することができる。
- 3 A B間で請負契約（請負人A・注文者B）が締結されていることから、要件を満たせば、Bは、Aに対して契約不適合責任（民法第559条、第562条～第564条）を追及することができる。
- 4 B C間で売買契約（売主B・買主C）が締結されていることから、要件を満たせば、Cは、Bに対して契約不適合責任（民法第562条～第564条）を追及することができる。

【問 2】 次の記述のうち、民法の条文に規定されていないものはどれか。

- 1 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
- 2 弁済をすることができる者（以下「弁済者」という。）が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
- 3 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。
- 4 男は、18歳に、女は、16歳にならないと、婚姻をすることができない。

【問 3】 委任契約に基づく任意代理人に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、代理権は令和8年4月1日に授与されたものとする。

- 1 任意代理人が保佐開始の審判を受けたときは、代理権は消滅する。
- 2 任意代理人は、自己の責任で、自由に復代理人を選任することができる。
- 3 不動産の売買契約に関して、被補助人が任意代理人となって当該契約を締結した場合、本人は、行為能力の制限によっては当該売買契約を取り消すことができない。
- 4 不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の任意代理人となった場合、売主及び買主の双方の意向にかかわらず、当該契約の効果は、両当事者に有効に帰属する。

【問 4】 一定の原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有するが（以下この問において「一般先取特権」という。）、民法第306条の規定によれば、次のアからカまでの記述のうち、一般先取特権の対象となる債権を全て掲げたものはどれか。

- ア 共益の費用を原因として生じた債権
- イ 雇用関係を原因として生じた債権
- ウ 子の監護の費用を原因として生じた債権
- エ 葬式の費用を原因として生じた債権
- オ 日用品の供給を原因として生じた債権
- カ 金銭消費貸借契約を原因として生じた債権

- 1 ア、イ、ウ、エ、オ
- 2 イ、ウ、エ、オ、カ
- 3 ア、イ、エ、オ
- 4 ウ、エ、オ、カ

【問 5】 Aを売主、Bを買主とする甲建物の売買契約が締結されたが、Bに引き渡された甲建物が品質に関して契約の内容に適合しない場合の売主の担保責任（以下この問において「契約不適合責任」という。）に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、甲建物の引渡し時に、Aは、その不適合を過失なく知らなかったものとし、またその不適合はBの責めに帰すべき事由によるものではないものとする。

- 1 Bが、Aに対して、甲建物の代替物の引渡しによる履行の追完の請求をしたときは、Aは、甲建物を修補することによる履行の追完をすることはできない。
- 2 Bは、履行の追完が不能であるときは、Aに対して、履行の追完の催告をせずに、代金の減額を請求することができる。
- 3 AB間の売買契約が、Bと媒介契約を締結した宅地建物取引業者Cの媒介により契約締結に至ったものである場合、Bは、AのみならずCに対しても、契約不適合責任を追及することができる。
- 4 Bが契約の不適合に関してAに対し契約不適合責任を追及するときは、Bは、甲建物の引渡しを受けた時から1年以内にその旨をAに通知しなければならない。

【問 6】 Aを注文者、Bを請負人とする建物建築工事の請負契約が令和8年7月1日に締結された場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Bは、Aに建物を引き渡した時に、AB間の契約内容との不適合を過失なく知らなかったものとし、またその不適合はAの責めに帰すべき事由によるものではないものとする。

- 1 建物の完成後、Bから引渡しを受けた当該建物に品質に関する契約内容との不適合がある場合でも、Aは、請負契約を解除することができない。
- 2 建物の完成前であれば、Aは、いつでもBに対して損害を賠償して請負契約を解除することができる。
- 3 建物の完成後、Bから引渡しを受けた当該建物に品質に関する契約内容との不適合がある場合、Aは、建物が完成した時から1年以内にその旨をBに通知しなければ、報酬の減額を請求することができない。
- 4 建物の完成後、Bから引渡しを受けた当該建物にAが与えた指図によって生じた契約内容との不適合がある場合、Aは、Bの責任を一切追及することができない。

【問 7】 Aは、所有する甲土地を囲うブロック塀の設置工事を業者Bに請け負わせた後、このブロック塀を含む甲土地全部をCに賃貸し、Cがこれを占有使用していたが、ブロック塀の設置工事の際におけるBの過失により生じた欠陥により、ブロック塀が倒壊して通行人Dが負傷した。A及びCは、この欠陥があることを過失なく知らない。この場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 請負人BのDに対する不法行為が成立する場合、Aは、Bの使用者と考えられることから、注文又は指図についてAに過失がなくとも、Bがその仕事についてDに加えた損害を賠償する責任を負う。
- 2 Aに不法行為責任が認められる場合、Dが、損害及び加害者を知った時から3年間、損害賠償請求権を行使しなかったときは、この請求権は時効により消滅する。
- 3 AもCも損害の発生を防止するのに必要な注意をしていなかった場合、Dは、A及びCに対して損害賠償を請求することができる。
- 4 AもCも損害の発生を防止するのに必要な注意をしていた場合、Dは、Cに対しては損害賠償を請求することはできないが、Aに対しては請求することができ、賠償金を支払ったAは、Bに対して求償権を行使することができる。

【問 8】 Aが所有者として登記されている甲土地をBに売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- 1 Aの死亡によりCが単独でAを相続した場合、Aから所有権を取得したBは、所有権移転登記を備えていなければ、Cに対して甲土地の所有権を主張することができない。
- 2 Dが甲土地について時効により所有権を取得した後、善意のBがAから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、Dは、所有権移転登記を備えていなければ、Bに対して時効による所有権の取得を主張することができない。
- 3 Aから甲土地を購入したBが所有権移転登記を備えた後に、Eが甲土地について時効により所有権を取得した場合、Eは、所有権移転登記を備えていないときでも、Bに対して時効による所有権の取得を主張することができる。
- 4 Fが何らの権原なく甲土地を不法占有している場合、Aから所有権を取得したBは、所有権移転登記を備えていないときでも、Fに対して甲土地の明渡しを請求することができる。

【問 9】 令和7年9月1日に、Aは、Bから金銭を借入れ、Bの債権を担保するためにA所有の甲土地に第一順位の抵当権を設定し、その後、令和8年9月1日に、さらにCからも金銭を借入れ、その担保として甲土地に第二順位の抵当権を設定した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 1 Bの抵当権設定登記後、Cの抵当権設定登記前に、AがDとの間で期間を5年とする甲土地の賃貸借契約を締結した場合、Dは、Bの同意がないときでも、賃借権の登記を備えていれば、Bに対して賃借権を対抗することができる。
- 2 Bの抵当権設定登記後、Cの抵当権設定登記前に、AがDとの間で期間を5年とする甲土地の賃貸借契約を締結した場合、Bは、AのDに対する賃料債権に物上代位することはできない。
- 3 Bの抵当権設定登記後、Cの抵当権設定登記前に、Aが更地であった甲土地に乙建物を建築した場合、Cが抵当権を実行したときでも、乙建物について法定地上権は成立しない。
- 4 Bの抵当権設定登記後、Cの抵当権設定登記前に、BがEから金銭を借入れ、Aに対する抵当権をもって、さらにEの債権のための担保としていた場合、Bは、Cとの間での合意があれば、Eの承諾がなくても、抵当権の順位を変更することができる。

【問 10】 甲建物を所有するAが死亡し、Aの配偶者Bが甲建物の配偶者居住権（存続期間は、Bの終身の間とする。）を、Aの子Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得する旨の遺産分割協議が成立した場合（甲建物にはBの配偶者居住権の設定の登記が備えられたものとする。）に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 配偶者居住権の存続期間中、Bは、Cに対して、配偶者居住権設定の対価として、甲建物の賃料相当額を定期的に支払わなければならない。
- 2 配偶者居住権の存続期間中、Bは、やむを得ない事情があれば、配偶者居住権を第三者Dに対して譲渡することができる。
- 3 配偶者居住権の存続期間中、甲建物の修繕が必要となった場合でも、Bは、Cの承諾を得ずに修繕をすることができないし、Cに対して修繕が必要である旨を通知する義務もない。
- 4 配偶者居住権の存続期間中であっても、甲建物の全部が滅失し、Bが甲建物を使用することができなくなった場合には、配偶者居住権は、これによって終了する。

【問 11】 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。なお、借地借家法第22条から第24条に規定する定期借地権等及び同法第25条に規定する一時使用の借地権は考慮しないものとする。

- 1 借地権者が借地上の建物を第三者に譲渡しようとする場合、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
- 2 借地権者は、借地上の建物に自己を所有者と記載した表示の登記をしていても、借地権の登記をしていなければ、第三者に対して借地権を対抗することはできない。
- 3 借地権の当初の存続期間が満了する前に借地上の建物が滅失し、借地権者が借地権設定者に対して残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合、借地権設定者がその通知を受けた後2か月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾があったものとみなされる。
- 4 借地権の当初の存続期間が満了し借地契約を更新する場合において、当事者間でその期間を更新の日から20年と定めたときは、その定めは効力を生じず、更新後の存続期間は更新の日から30年となる。

【問 12】 借地借家法第38条の定期建物賃貸借（以下この問において、「定期建物賃貸借契約」という。）に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 定期建物賃貸借契約を期間2年として締結する場合、「期間満了前に賃貸人が賃借人に期間満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなくてもその終了を賃借人に対抗できる」旨の特約を定めても、当該特約は効力を生じない。
- 2 居住の用に供する建物に係る定期建物賃貸借契約を適法に締結した場合、賃借人が転勤により建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は、床面積が240㎡であっても、当該建物賃貸借契約の解約の申入れをすることができる。
- 3 定期建物賃貸借契約を締結する場合、当事者間で期間を6か月とすることはできない。
- 4 定期建物賃貸借契約を締結する場合、賃貸人が、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間満了により終了することを書面を交付（又は建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供）して説明しなかったときは、当該建物賃貸借契約は効力を生じない。

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 区分所有者は、管理組合の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。
- 2 管理組合法人は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために必要な場合には、集会の決議に基づき、当該建物の区分所有権（当該管理組合法人の集会における議決権を含む。）を取得することができる。
- 3 区分所有者は、国内に住所又は居所を有せず、又は有しないこととなる場合には、その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所又は居所を有する者のうちから管理人を選任することができる。
- 4 裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る専有部分を対象として、所有者不明専有部分管理人による管理を命ずる処分（「所有者不明専有部分管理命令」という。）をすることができる。

【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、本問における所有権の登記名義人は自然人であり、相続は単独相続であるものとする。

- 1 所有権の登記名義人Aの相続人Bは、登記官に対し、手数料を納付して、Aに係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。
- 2 登記官は、所有権の登記名義人Cの氏名又は住所について変更があった場合には、Cの申出があるときに限り、職権で、Cの氏名又は住所についての変更の登記をすることができる。
- 3 所有権の登記名義人Dについて相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した相続人Eは、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならず、正当な理由なくその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処される。
- 4 所有権の登記名義人Fの氏名又は住所について変更があったときは、Fは、その変更があった日から3年以内に、氏名又は住所についての変更の登記を申請しなければならず、正当な理由なくその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処される。

【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 準都市計画区域は、市町村が、市町村都市計画審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得て指定する。
- 2 無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分（以下「区域区分」という。）することができるので、三大都市圏の一定の区域等でも、必要があるときは、区域区分を定めることができる。
- 3 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の一定の限度を定める地区であるが、準都市計画区域について定めることはできない。
- 4 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とされているので、特に必要があるときでも、用途地域が定められていない土地の区域内において定めることはできない。

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

- 1 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けずに、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
- 2 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として特定工作物を建設する場合には、都道府県知事が支障がないと認めたか否かにかかわらず、当該特定工作物を建設することができる。
- 3 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止した場合、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。
- 4 準都市計画区域内において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によるごみ処理施設の建築を目的とした12,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

【問 17】 建築基準法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において、「建築主事等」は建築副主事を含み、建築副主事の確認にあっては、法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとし、指定確認検査機関については、考慮しないものとする。

- 1 高層住居誘導地区に関する都市計画において、建築物の建蔽率及びその高さの最高限度が定められたときは、高層住居誘導地区内の建築物の建蔽率及びその高さは、当該最高限度以下である必要がある。
- 2 都市計画区域内において、鉄骨造平家建て、延べ面積200㎡の一般住宅に供する建築物を、コンビニエンスストアに用途変更する場合には、建築主事等の確認を受けなくてもよい。
- 3 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。高さ30mの建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。
- 4 共同住宅の各戸の界壁は、必ず小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない。

【問 18】 建築基準法（この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ500㎡以内としなければならない。
- 2 防火地域又は準防火地域内にある高さ4mの看板で、建築物の屋上以外に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
- 3 高度地区内においては、建築物の高さは、原則として高度地区に関する都市計画で定められた内容に適合しなければならない。
- 4 建築物の前面道路（前面道路が2以上あるときは、これらの前面道路の幅員の最大のものの幅員が12m未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた建築物の容積率と、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じて求めた数値のうち、大きい方の数値以下となる。

【問 19】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあつてはその長をいうものとする。

- 1 工事施行者は、基礎調査のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 2 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。
- 3 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
- 4 宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満であるが、当該土地の面積が3,000㎡以上であり、かつ、盛土をしたことにより、当該盛土をした土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に浸入している場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができる。

【問 20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 土地区画整理組合の設立の認可の公告があつた日後、換地処分公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
- 2 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべて当該土地区画整理組合の組合員とする。
- 3 施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益の有無にかかわらず、換地処分があつた旨の公告があつた日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
- 4 換地処分公告があつた場合、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日の翌日において消滅する。

【問 21】 農地に関する次の記述のうち、農地法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- 2 都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して社会福祉施設を建設する場合には、都道府県知事（法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長）との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。
- 3 あらかじめ農業委員会に届け出ること、許可を不要とする市街化区域内の特例措置は、市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には適用されない。
- 4 法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。

【問 22】 国土利用計画法第23条の届出（以下この問において「事後届出」という。）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

- 1 Aが市街化区域内に所有する3,000㎡の土地について、Bに負担付きで贈与した場合、Bは、事後届出を行う必要はない。
- 2 甲県所有の都市計画区域外に所在する14,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合でも、Cは、事後届出を行う必要はない。
- 3 事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事から勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、都道府県知事は、当該届出に係る土地の売買契約を取り消すことができる。
- 4 準都市計画区域内において、Dの所有する面積15,000㎡の土地を、Eが民事調停法に基づく調停により取得し、その後当該土地をFに売却した場合、Eは事後届出を行う必要はないが、Fは事後届出を行う必要がある。

【問 23】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の契約書はいずれも書面により作成されたものとする。

- 1 売上代金に係る金銭の受取書（領収書）は記載された受取金額が5万円未満の場合、印紙税が課されないことから、不動産売買の仲介手数料として、現金44,000円（消費税及び地方消費税を含む。）を受け取り、それを受領した旨の領収書を作成した場合、印紙税が課されない。
- 2 一の契約書に甲土地の譲渡契約（譲渡金額6,000万円）と乙建物の建築請負契約（請負金額5,000万円）をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1億1,000万円である。
- 3 一の契約書に丙土地の譲渡契約（譲渡金額6,000万円）と、丁建物の譲渡契約（譲渡金額3,000万円）をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。
- 4 印紙税の課税文書である不動産譲渡契約書を作成したが、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合は、納付しなかった印紙税額と納付しなかった印紙税額の3倍に相当する金額の合計額が過怠税として徴収される。

【問 24】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、認定長期優良住宅については考慮しないものとする。

- 1 令和8年7月に取得した床面積280㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
- 2 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては16万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸（共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下同じ。）につき66万円、その他のものにあつては一戸につき34万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。
- 3 住宅は、別荘（日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するもの。）を含めて不動産取得税の課税対象となるが、店舗、工場、倉庫は不動産取得税の課税対象とはならない。
- 4 不動産取得税は、不動産の取得に対して、不動産の所在地の都道府県が課する税であるが、その徴収は申告納付の方式がとられている。

【問 25】 地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
- 2 標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定する。
- 3 公示区域とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内の区域のうち、土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域（国土利用計画法第12条第1項の規定により指定された規制区域を除く。）をいい、国土交通大臣は、公示区域を定めたときは、これを告示しなければならない。
- 4 土地収用法第71条の規定により、公示区域内の土地について、当該土地に対する同法第71条の事業の認定の告示の時ににおける相当な価格を算定するときは、公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければならない。

【問 26】 宅地建物取引業者Aが行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとし、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合における当該電磁的方法は含まないものとする。

- 1 Aが、建物の貸借について貸主となる場合、その相手方である借主Bが物件を一括して賃借し、それを分割して不特定多数の第三者に転貸する事業（サブリース）を行う法人業者であるときは、AはBに対し、宅地建物取引士の記名のある宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 2 Aが行う重要事項の説明を担当する宅地建物取引士は、取引の相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を相手方に提示しなければならない、この提示を怠ると10万円以下の過料に処せられることがある。
- 3 Aは、建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項の規定に基づく歴史的風致形成建造物であるときは、その増築に際し市町村長への届出が必要である旨を説明しなければならない。
- 4 売主Cと買主Dの間の宅地の売買について、Aが媒介をする場合において、買主Dが未成年者で、当該売買契約の締結について法定代理人の同意を得ていたときは、Aは、未成年者Dに対して重要事項の説明を行う必要がある。

【問 27】 宅地建物取引業者A（甲県知事免許）が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 Aは、宅地の売主の依頼を受けて、売買の媒介に関する広告を行う場合、広告に媒介である旨の表示はしなければならないが、売主の名称を表示する必要はない。
- 2 Aは、新築分譲マンションを建築工事の完了前に販売しようとする場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前は、当該マンションの売買契約の締結をすることはできないが、同確認を申請中である旨を広告中表示すれば、当該販売の広告を行うことができる。
- 3 Aは、宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合、当該宅地の売買契約が成立したにもかかわらず継続して広告の掲載を続けたときは、広告の掲載開始時点で当該宅地の売買契約が成立していなければ、宅建業法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反することはない。
- 4 Aは、甲県知事から宅地建物取引業法第65条第2項の規定によりその業務の全部の停止を命ぜられた場合、Aは、当該業務停止処分の期間経過後に契約を締結する予定の宅地については、当該業務停止処分の期間中でも、その販売の広告を行うことができる。

【問 28】 宅地建物取引業者と宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 宅地建物取引業者が業務停止処分を受けたときも、宅地建物取引士が事務禁止処分を受けたときも、その旨が公告される。
- 2 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、宅地建物取引士の資格登録及び宅地建物取引士証の有効期間も5年である。
- 3 宅地建物取引業者が免許証を亡失したときは、免許証の再交付申請をしなければならないが、宅地建物取引士が宅地建物取引士証を亡失したときは、再交付申請をすることができる。
- 4 宅地建物取引業者の免許の有効期間が満了し、免許がその効力を失ったときは、免許証を返納しなければならないが、宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間が満了し、宅地建物取引士証が効力を失った場合も、宅地建物取引士証を返納しなければならない。

【問 29】 宅地建物取引業者A（甲県知事免許）が乙県内で50区画の宅地の分譲を行うため、宅地建物取引業者B（国土交通大臣免許）に販売代理を依頼し、Bが当該分譲地から800m離れた乙県内の駅前に契約の締結業務を行う案内所を設置する場合（Bのみが当該案内所で契約の締結業務を行うものとする。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 Aは、案内所について、法第50条第2項に規定する届出をする義務はないが、Bは当該届出について、届出書の提出を国土交通大臣及び乙県知事にそれぞれ直接に行う義務がある。
- 2 Bは、案内所に法第50条第1項に規定する標識を掲示する必要がある、その標識にはAの商号又は名称及び免許証番号も記載される。
- 3 Bは、当該案内所に、業務に従事する者5人に1人以上の成年者である専任の宅地建物取引士を設置する義務がある。
- 4 Aは、当該宅地の分譲地に法第50条第1項に規定する標識を掲示する必要がある、その標識にはAの商号又は名称及び免許証番号が記載される。

【問 30】 宅地建物取引士Aが、甲県知事の宅地建物取引士資格登録（以下この問において「登録」という。）及び宅地建物取引士証の交付を受けている場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

- ア Aは、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
- イ Aが拘禁刑以上の刑に処せられたことにより甲県知事から登録の消除処分を受けた場合、Aは、その処分の日から5年を経過するまで、登録を受けることができない。
- ウ Aは、氏名を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請するとともに、あわせて宅地建物取引士証の書換え交付の申請をしなければならない。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 なし

【問 31】 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 宅地建物取引業者A（甲県知事免許）が宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が刑法第222条（脅迫）の罪で罰金の刑に処せられた場合、甲県知事はAの免許を取り消さなければならない。
- 2 宅地建物取引業者B（国土交通大臣免許）の乙県の区域内における業務に関し、乙県知事がBに対して業務停止処分をした場合、乙県知事は、その旨を公告しなければならないが、その公告の方法は、乙県の公報への掲載のみである。
- 3 宅地建物取引業者C（国土交通大臣免許）が業務に関し取引の公正を害する行為をしたことを理由に、国土交通大臣がCに必要な指示をした場合でも、国土交通大臣はCの事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知する必要はない。
- 4 国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者Dに対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な指導を行おうとするときは、内閣総理大臣に協議しなければならない。

【問 32】 宅地建物取引業者が受領できる報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。なお、宅地建物取引業者が受領する報酬に対する消費税等相当額は考慮する必要はない。

ア 長期の空家等の貸借の媒介における報酬額の特例は、1か月の賃料が3万円以下（消費税等相当額を含まない額）の居住用建物以外の賃貸借に限り、宅地建物取引業者が媒介の依頼を受けるに当たり、あらかじめ特例で定める報酬額について貸主に説明して合意を得ていた場合について、貸主から借賃の2か月分相当額である6万円を限度に報酬を受領することを認めるものである。

イ 低廉な空家等の売買の媒介に関する報酬額の特例は、宅地又は建物の価額が800万円以下（消費税等相当額を含まない価額）の場合に限り、宅地建物取引業者が媒介の依頼を受けるに当たり、あらかじめ特例で定める報酬額について売主又は買主に説明し合意を得ていた場合について、依頼者の一方から30万円を上限に報酬を受領することを認めるものである。

ウ 居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1か月分相当額の半分の額となるが、この居住の用に供する建物には、居住の用に供する建物で事務所、店舗その他居住以外の用途を兼ねるものも含まれる。

- 1 ア、イ、ウ
- 2 ア、ウ
- 3 イ、ウ
- 4 イ

【問 33】 宅地建物取引業者Aが、Bからその所有する宅地の売却の媒介を依頼され媒介契約を締結した場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、法第34条の2第11項が規定する電磁的方法による提供は考慮する必要はない。

ア 一般媒介契約（専任媒介契約でない媒介契約）を締結した場合、Aは、法第34条の2第1項の規定に基づきBに交付すべき書面に、指定流通機構への登録に関する事項を記載する必要はない。

イ 専属専任媒介契約を締結した場合、Aは、契約の相手方を探索するため、当該宅地に関する所定の事項を当該媒介契約締結の日から5日（休業日を含む。）以内に指定流通機構に登録する必要がある。

ウ 専任媒介契約を締結した場合、Aは、宅地を売買すべき価格について意見を述べるときは、その根拠を法第34条の2第1項の規定に基づきBに交付すべき書面に記載しなければならない。

エ 専任媒介契約を締結した場合、Aは、指定流通機構に当該宅地の取引の申込みの受付に関する状況を登録しなければならない。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 四つ

【問 34】 宅地建物取引業者A（甲県知事免許）及びその従業者Bが、宅地建物取引業の業務を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 Aは、甲県内の事務所をすべて廃止し、乙県内に新たに宅地建物取引業を営む事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事を経由して乙県知事に免許換えの申請をしなければならない。
- 2 Bは、分譲マンションの販売の勧誘に際し、Aの名称及び分譲マンションの販売の勧誘目的を告げれば、勧誘を行うBの氏名は告げることなく勧誘を行うことができる。
- 3 Aは、宅地の販売をする場合、宅地建物取引業法第35条に定める書面には、代金の支払いの方法について、必ず記載しなければならない。
- 4 Aは、その業務に関する帳簿を事務所ごとに設置しなければならないが、取引の関係者から請求があったときでも、当該帳簿を閲覧させる義務はない。

【問 35】 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第35条の規定により重要事項としての説明が義務付けられているものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

ア 当該建物が倉庫である場合の、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備状況。

イ 当該建物が区分所有建物である場合、当該一棟の建物及びその敷地の管理者等が当該一棟の建物及びその敷地に係る管理組合から委託を受けて管理事務を行うマンション管理業者であるときは、その旨。

ウ 敷金の授受の定めがある場合の、敷金の額、授受の目的及び敷金の契約終了時における精算に関する事項。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 なし

【問 36】 宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア A社の代表取締役が、公職選挙法違反により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。

イ 宅地建物取引業者B社の使用人であって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第247条（背任）の罪により罰金の刑に処せられた場合、B社の免許は取り消される。

ウ 宅地建物取引業者C社の非常勤の役員が、宅地建物取引業法の規定に違反して罰金の刑に処せられた場合でも、C社の免許は取り消されることはない。

エ D社の顧問が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であり、かつ、取締役よりもD社に対する支配力が大きい場合、D社は免許を受けることができない。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 四つ

【問 37】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結した建物の売買契約について、買主Bが宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）第37条の2の規定に基づく契約の解除をする場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 Aが現に分譲する建物のうちの一つに設置したモデルルーム（法第50条第2項に規定する届出を要するものとする。）内で宅地建物取引業者でないBが買受けの申込み及び売買契約の締結をした場合、Aが当該モデルルームについて法第50条第2項に規定する届出をしていないときでも、Bは契約を解除できない。
- 2 宅地建物取引業者であるBの申出により、Bの自宅近くの喫茶店でBが買受けの申込み及び売買契約の締結をした場合、Aから契約の解除ができる旨及びその方法の告知を受けていないときでも、Bは契約を解除できない。
- 3 宅地建物取引業者ではないBが喫茶店で買受けの申込み及び売買契約の締結を行い、その際にAが売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭でのみ説明を行った場合、Bが建物の引渡しを受け、かつ、代金の一部を支払ったときは、Bは契約を解除できない。
- 4 宅地建物取引業者ではないBが解除しようとするときは、解除の意思表示を書面で行う必要があり、その効力は書面を発した時に生ずる。

【問 38】 宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、買主Bと宅地（代金5,000万円）の売買契約を締結し、手付金として500万円を受領することとし、その後、中間金500万円、残代金4,000万円を受領することとした。この場合、宅地建物取引業法第41条及び第41条の2に規定する手付金等の保全措置（以下この問において「保全措置」という。）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 Bが宅地建物取引業者ではない場合、当該契約が宅地造成工事完了前に締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時とした場合は、Aは、保全措置として指定保管機関と手付金等寄託契約を締結することにより、手付金500万円を保全することはできない。
- 2 Bが宅地建物取引業者である場合、当該契約が宅地造成工事完了前に締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時とした場合、Aは、手付金を受け取る前に、保全措置を講ずる必要はない。
- 3 Bが宅地建物取引業者ではない場合、当該契約が宅地造成工事完了後に締結され、宅地の引渡しを中間金の支払いと同時とした場合、Aは、Bから受領する手付金、中間金及び残代金について、すべて保全措置を講ずる必要はない。
- 4 Bが宅地建物取引業者ではない場合、AB間で、手付金を違約手付（損害賠償額の予定としての手付）とする旨の特約を定めたときでも、別途、債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする定めをすることができる。

【問 39】 宅地建物取引業者Aが宅地又は建物の売買契約を成立させ、又は媒介して賃貸借契約を成立させた場合において、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）第37条の規定により交付すべき書面（以下この問において「37条書面」という。）に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、法第37条第4項及び第5項の規定による電磁的方法による提供は考慮する必要はない。

- 1 Aは、媒介により既存建物の賃貸借契約を成立させた場合、当該建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の状況について当事者双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。
- 2 Aは、自ら売主として宅地の売買契約を成立させた場合、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときでも、その内容を37条書面に記載する必要はない。
- 3 Aは、自ら売主として宅建業者ではない者と宅地の売買契約を成立させた場合、手付金等を受領した際に講じた保全措置の概要を37条書面に記載しなければならない。
- 4 Aは、37条書面に記名した宅地建物取引士とは別の宅地建物取引士ではない従業者に、37条書面を交付させることができる。

【問 40】 宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 破産手続開始の決定をした宅地建物取引業者の破産財団の換価のために、自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う破産管財人A、及びAから依頼されてその媒介を業として営むBは、ともに免許を受ける必要はない。
- 2 他人の所有する業務用ビルを一括して賃借するCが、フロアごとにその転貸を業として行う場合、Cは免許を受ける必要はない。
- 3 Dが自己所有の宅地を駐車場として整備し、その賃貸を業として行う場合、当該賃貸の契約を宅地建物取引業者に代理を依頼して締結するときは、Dは免許を受けなければならない。
- 4 Eが、都市計画法に規定する第一種住居地域内の自己所有の農地について、道路を設けて区画割りをし、その売却を業として行おうとする場合、Eは免許を受ける必要はない。

【問 41】 氏名や住所等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 事務所ごとに設置される従業者名簿には、当該従業者の住所についても記載され、取引の関係者から請求があったときは、当該従業者名簿を閲覧させなければならない。
- 2 宅地建物取引業者名簿には、役員の氏名、政令で定める使用人の氏名は登載されるが、事務所ごとに置かれる成年者である専任の宅地建物取引士の氏名は登載されない。しかし、事務所ごとに置かれる成年者である専任の宅地建物取引士の氏名に変更があった場合、宅地建物取引業者は、遅滞なく、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
- 3 宅地建物取引士の資格登録簿には、登録を受けた者の住所も登載されるが、一般の閲覧に供されることはない。
- 4 宅地建物取引業者が宅地建物取引業を営む事務所に掲示する標識には、当該事務所に置かれている成年者である専任の宅地建物取引士の氏名を記載しなければならない。

【問 42】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約を宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 Aが、その所有する宅地（価格5,000万円）をBに販売する場合において、AB間で債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額について特約をしなかった場合でも、Bは、Aの債務不履行により実際に被った損害額を証明すれば、1,000万円を限度に損害賠償を請求することができる。
- 2 Aが、Bとの間で、建築工事完了前の建物について、代金3,000万円、うち手付金100万円、中間金200万円で売買契約を締結したが、契約締結の3か月後、建物の引渡し及び登記を行う前にAが中間金を受け取る時点で建物の建築工事が完了していた場合、Aは中間金を受領する前に法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じなければならない。
- 3 Aが、その所有する造成工事完了後の宅地（価格8,000万円）をBに販売する場合において、当該売買契約を媒介した宅地建物取引業者CがBから手付金として1,000万円を受け取る時、Cは、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じる必要がある。
- 4 Aが、その所有する宅地（価格5,000万円）をBに販売する場合において、AがBから手付金500万円を受領したとき、「Aが宅地の引渡しができない場合には、Aは、Bの履行着手前に当該手付の全額を現実に提供して契約を解除することができ、Bは損害賠償その他の金銭を請求できない」旨の特約は、有効となる。

【問 43】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となってその所有する宅地の売買契約を買主Bとの間で締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 Bが宅地建物取引業者であり、宅地の代金が5,000万円であった場合、AB間で債務不履行による契約解除に伴う損害賠償額の予定として1,000万円、これとは別に違約金として500万円を支払う旨の定めをすると、損害賠償額の予定と違約金を合算した1,500万円のうち、1,000万円を超える部分は無効となる。
- 2 Bが宅地建物取引業者ではなく、宅地（造成工事完了後）の代金が4,000万円であった場合、AがBから手付金400万円を受領しようとするときは、Aは宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じる必要がある。
- 3 Bが宅地建物取引業者ではなく、宅地の代金が6,000万円であった場合、手付金600万円の受領後、Aが履行に着手していなければ、Bは中間金1,000万円を支払っていても手付金600万円を放棄して契約を解除し、中間金1,000万円の返還を請求できる。
- 4 Bが宅地建物取引業者ではなく、宅地（造成工事完了後）の代金が3,000万円であった場合、Aは法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じれば、Bから手付金800万円を受領することができる。

【問 44】 営業保証金を供託している宅地建物取引業者A（甲県知事免許）と宅地建物取引業保証協会（以下この問において「保証協会」という。）の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 AとBがそれぞれ1か所の従たる事務所を増設した場合、Aは主たる事務所の最寄りの供託所に額面500万円の国債証券をもって営業保証金を供託することができ、Bは保証協会に額面30万円の国債証券をもって弁済業務保証金分担金を納付することができる。
- 2 AとBが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する宅地建物取引業者ではない者が弁済を受ける権利を有する額の上限は、Aについては2,500万円、Bについては150万円となる。
- 3 AとBがそれぞれ1か所の従たる事務所を廃止した場合、Aが営業保証金の取戻しをする場合も、Bが保証協会から弁済業務保証金分担金の返還を受ける場合も、還付を請求する権利を有する者に対する公告が必要となる。
- 4 AとBがそれぞれ1か所の従たる事務所を増設した場合、Aは当該事務所に係る営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託して免許を受けた甲県知事に届け出た後でなければ、増設した事務所で事業を開始することはできないが、Bは弁済業務保証金分担金を保証協会に納付する前においても、増設した事務所で事業を開始することができる。

【問 45】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、基準日の翌日から起算して50日以内に、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 2 Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後は、宅地建物取引業の取引をしてはならない。
- 3 Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結したときは、A及びBは、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の瑕疵に関するAとBとの間の紛争について、あつせん、調停又は仲裁を受けることができる。
- 4 Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対する供託所の所在地等について記載した書面の交付（又はBの承諾を得て行う、書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供）及びその説明を、Bに新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。

【問 46】 独立行政法人住宅金融支援機構（以下この問において「機構」という。）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 機構は、マンションの更新（マンションの再生等の円滑化に関する法律第2条第1項第3号に規定するマンションの更新をいう。以下同じ。）又はマンションの更新がされた後のマンションで当該マンションの更新がされた後に人の居住の用その他その本来の用途に供したことの無いものの購入に必要な資金（当該マンションの更新又はマンションの更新がされた後のマンションの購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。）の貸付けを、業務として行っている。
- 2 機構は、高齢者の家庭（単身の世帯を含む。）に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設又は改良に必要な資金の貸付けを、業務として行っているが、子供を育成する家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設又は改良に必要な資金の貸付けは、業務として行っていない。
- 3 機構は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第22条第2項の規定による貸付債権の譲受け及び債務の保証を、業務として行っている。
- 4 機構は、一定の貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合（重度障害の状態となった場合を含む。）に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する、団体信用生命保険業務を行っている。

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法（不動産の表示に関する公正競争規約を含む。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 宅地又は建物の写真又は動画は、原則として取引するものを表示しなければならないが、取引する建物が建築工事の完了前である等その建物の写真又は動画を用いることができない事情がある場合においては、建物の外観及び内部について、取引する建物と構造、階数、仕様、規模、形状、色等が同一の建物に限り、他の建物の写真又は動画を用いることができる。
- 2 過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示をする場合、比較対照価格に用いる過去の販売価格は、値下げの3か月以上前に公表された価格であって、値下げ前3か月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格としなければならない。
- 3 物件の名称として地名等を用いる場合において、当該物件が所在する市区町村内の町若しくは字の名称又は地理上の名称を用いる場合を除いては、当該物件から直線距離で50メートル以内に所在する街道その他の道路の名称（坂名を含む。）を用いることができる。
- 4 デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店等の商業施設は、現に利用できるものを、物件からの道路距離を明示する場合に限り、表示することができる。

【問 48】 次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 年次別法人企業統計調査（令和6年度。令和7年9月公表）によれば、令和6年度における不動産業の売上高は58兆円を超えているが、前年度に比べ減少した。
- 2 建築着工統計調査報告（令和7年計。令和8年1月公表）によれば、令和7年の新設住宅着工戸数は、持家、貸家、分譲住宅のいずれにおいても前年に比べ増加した。
- 3 令和8年地価公示（令和8年3月公表）によれば、令和7年1月以降の1年間の地価変動率は、三大都市圏平均では住宅地、商業地ともに上昇（上昇幅拡大）となったものの、地方圏平均では住宅地、商業地ともに下落となった。
- 4 令和6年度宅地建物取引業法の施行状況調査（令和7年10月公表）によれば、令和7年3月末における宅地建物取引業者の全事業者数は13万業者を超え、11年連続で増加した。

【問 49】 土地に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- 1 宅地周りの既存の擁壁の上に、ブロックを積み増し、盛土して造成し、面積を広げた宅地は、災害に対して安全とはいえない。
- 2 丘陵地や台地内の小さな谷間は、軟弱地盤であることが多く、これを埋土して造成された宅地では、地盤沈下や排水不良を生じることが多い。
- 3 自然堤防の背後に広がる低平地は、軟弱な地盤であることが多く、盛土の沈下が問題になりやすい。
- 4 干拓地は一般に海面に対して数mの比高を持ち、埋立地よりも災害に対して安全である。

【問 50】 建築物の構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

- 1 ラーメン構造（柱と梁^{はり}を組み合わせた直方体で構成する骨組）において、大梁^{おおはり}は床荷重（固定荷重及び積載荷重）を支持しており、その荷重を小梁^{こはり}に伝えている。
- 2 トラス式構造は、細長い部材を三角形に組み合わせた構成の構造である。
- 3 アーチ式構造は、スポーツ施設のような大空間を構成するのに適している構造である。
- 4 壁式構造は、壁と床を一体的につくり、様々な荷重や外力に対応する構造であり、中低層の建物に適している。